



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברחוב שלמה 14 פתח תקווה
על ידי מר דני עטר
באמצעות ב"כ: עו"ד פרל אופיר

התובעת
(הנתבעת שכנגד)

נגד

1. מרקוביץ עמיחי
2. מרקוביץ גילה
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

הנתבעים:
(התובעים שכנגד)

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה לסיום עבודות שבצעו הנתבעים ברכוש המשותף ודרישה להשבת כספים שבהם נשאה התובעת בעקבות מחדל מצד הנתבעים (להלן - "התביעה" או "ההליך העיקרי") וכן תביעה שכנגד לסיום העבודות ברכוש המשותף והחזרת המצב לקדמותו ודרישה להשבת כספים מקופת הבית המשותף בגין עבודות שנאלצו לבצע ברכוש המשותף עקב ליקוי במרזב הבית המשותף שגרם לרטיבות בדירתם (להלן - "התביעה שכנגד").

העובדות וההליכים בקצרה

- עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שלמה 14 פתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 77 בגוש 6401 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן תשע קומות ובו 25 דירות.
- בתאריך 01.08.2007 נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים; בתוך כך אושרו ונרשמו לבית המשותף צו ותקנון מוסכם (להלן - "הצו" ו"התקנון המוסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת, נציגות הבית המשותף ברח' שלמה 14 פתח תקווה, היא נציגות הבית המשותף באמצעות נציגה, מר רוני עטר (להלן-**"התובעת"** או **"הנציגות"** או **"הנתבעת שכנגד"**). הנתבע 1, עמיחי מרקוביץ והנתבעת 2, גילה מרקוביץ, הם הבעלים של הזכויות בדירת גן הידועה כתת חלקה 2, הנמצאת בקומה הקרקע בבית המשותף (להלן-**"הנתבעים"**, או **"התובעים שכנגד"**).

4. כנטען בכתב התביעה שהוגש בתאריך 24.02.2021, עתרה הנציגות לסעד כספי לאחר סירוב מתמשך מצד הנתבעים להחזיר כספים שהוציאה התובעת עבור אנשי מקצוע שהביאה לדירתם שכללו מהנדס חשמל שהגיע בתאריך 28.01.2019 בעלות של 1,400 ₪ ואינסטלטור שהגיע בתאריך 29.01.2019 בעלות של 600 ₪. לסכומים אלו התווספה דרישת תשלום בסך 1,000 ₪, חלקם של הנתבעים בהשתתפות בהוצאה מיוחדת של כלל דיירי הבית המשותף עבור איטום גג הבית המשותף, שבה סרבו הנתבעים לשאת. כמו כן, עתרה התובעת בצו עשה להחזרת מצב הרכוש המשותף לקדמותו זאת לאחר שהנתבעים עשו ברכוש המשותף כבשלם ומבלי לשתף את הנציגות החדירו עצם זר למרזב הבית המשותף לעצירת הרטיבות בדירתם והחליפו את צינור הביוב היוצא מביתם לביוב המרכזי והותירו בסיום העבודה מרצפות חנייה שלא הוחזרו למקומן וקיר חיצוני חשוף (להלן-**"כתב התביעה"**).

5. בתאריך 16.06.2021 הוגש כתב הגנה ובו טענו הנתבעים כי יש לדחות את הסעד הכספי שנתבע בסך 2,000 ש"ח בטענת חוסר סמכות המפקח לדון בשיפוי נזק הנובע מעילת נזיקין וצמצום הסעד הכספי הנתבע על 1,000 ₪. טענת התובעת להחזרת עצם זר לצינור הניקוז הוכחשה ונטען כי כפי הנראה מדובר בלכלוך שהצטבר בפתח צינור הניקוז שנמצא בגג הבית המשותף. אשר לסעד הנדרש להשבת המצב לקדמותו טענה הנתבעת כי על התובעת מוטלת החובה להשלים עבודות אלו שכן מדובר ברכוש משותף (להלן-**"כתב ההגנה"**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הוגשה גם תביעה שכנגד (6/346/2021) בה עתרו הנתבעים כתובעים שכנגד לקבלת צו עשה שיורה לנציגות לפעול לתיקון הליקויים הקיימים ברכוש המשותף הגורמים לרטיבות בדירתם, השלמת העבודות ברכוש המשותף שביצעו התובעים שכנגד בעצמם ועל חשבונם לאחר שפניותיהם לנציגות לא נענו. איש מקצוע שהזמינו התובעים שכנגד קבע בנוכחות נציג הנציגות דאז כי אין מנוס מהחלפת חלק מצינור הביוב שנסתם לחלוטין על ידי השורשים של עצי הפיקוס שנשתלו בגדר הבית המשותף. כמו כן נתבע סעד כספי להשבת כספים מקופת הבית המשותף בסך כולל של 11,900 ₪ ששילמו התובעים שכנגד בגין העבודות שנאלצו לבצע לתיקון הבהול ברכוש המשותף שנועד להפסיק את חדירת מי הביוב מהצינור המשותף לדירתם, על בסיס ההלכה שנקבעה ברע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו 14.12.2017) (להלן - "עניין חיים").

7. בכתב הגנה לתביעה שכנגד נטען על ידי הנציגות כי התובעים שכנגד לא עמדו במלוא התנאים שקבעה הפסיקה בעניין חיים לקבלת החזר כספים בגין עבודות שביצעו ברכוש המשותף וכי מקור הנזק אינו ברכוש המשותף. לפיכך, יש להשית על התובעים שכנגד את כל הוצאות ההליך במשפטי של הנתבעת לרבות שכר טרחת עורך דין (להלן - "כתב הגנה לתביעה שכנגד").

8. בתאריך 10.10.2021 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים שבו נשמעו טענות הצדדים ובו הוסכם על העמדת סכום התביעה על 2,000 ₪ וכן על מינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין - דניאל אברג'יל מחברת "נו-ליק" (להלן - "המומחה"). על המומחה היה ליתן את חוות דעתו ולבדוק האם קיימת רטיבות בדירת התובעים שכנגד ובאילו מקומות ומהן הסיבות לרטיבות בדירת התובעים שכנגד. האם מקורה בליקויים ברכוש המשותף, בדירת התובעים שכנגד, או בכולם. מהן העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת התובעים שכנגד וברכוש המשותף ושיעורן היחסי. מהן הפעולות שבוצעו עד כה ככל שבוצעו על ידי הצדדים והאם פתרו את הבעיה, מהן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים שכנגד לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו ועלותן. ככל שקיים ליקוי במרזב הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, האם ליקוי זה נוצר בשל חבלה או פעולה כלשהי שבוצעה בו. על המומחה היה ליתן חוות דעתו גם לעניין צינור הביוב שהותקן לכאורה על ידי התובעים שכנגד ויחווה דעתו מהן הפעולות הדרושות לשם השבת המצב לקדמותו (להלן- "פרוטוקול דיון מקדמי").

9. בתאריך 02.12.2021 הוגשה חוות דעת המומחה (להלן- "חוות דעת מומחה") אשר ביקר בנכס בתאריך 01.11.2021.

10. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובעים שכנגד הדגימה רטיבות במוקדים הבאים: "בתקרת קיר סלון ולאורכו של הקיר הגובל עם חצר הגולשת מטה לאורכו של תוואי צינור ניקוז משותף". (סעיף א' עמוד 7 לחוות דעת המומחה).

11. המומחה הוסיף וקבע בחוות דעתו כי הסיבות לרטיבות בדירת התובעים שכנגד נובעות מליקויים בצינור הניקוז מהרכוש המשותף ועקב הכשלים הבאים:

א. בהחדרת סיב אופטי וצילום פנים צנרת מקולטן ונשם צינור ניקוז מסתורי כביסה, בדירת שכן מעל דירת התובעים שכנגד, למהלכו האנכי מטה במרחק של כ-1.35 מטר מרום מעקה נצפו שני כבלי תקשורת החוצים את דופן הצינור (מצויים בקיר דירת התובעים שכנגד).

ב. בהחדרת סיב אופטי וצילום פנים צנרת מנשם צינור ניקוז מסתורי כביסה במעקה דירת שכן מעל דירת התובעים שכנגד, נצפה כשל במחבר T המצוי בגובה רצפת דירת השכן (מעל דירת התובעים שכנגד) המאסף כאמור מסתורי כביסה, שבו חיבור מעבר 4/4 בעל דפורמציה (עיוות) נטול מרכוז. (סעיף ב' עמוד 7 לחוות דעת המומחה).

12. בדבר צינור הביוב אשר הותקן / נעקף לכאורה על-ידי התובעים שכנגד והפעולות הנדרשות לצורך השבת המצב לקדמותו קבע המומחה בחוות דעתו:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"בהחדרת סיב אופטי וצילום פנים צנרתי לקו ביוב מקורי אשר נותק (עשוי יציקת ברזל), מפתח חשוף בקיר בניין חיצוני והעובר תחת יסוד הבניין, נצפו שורשים ומשקעים יבשים בו.
ניכר כי עבודות המעקף אשר בוצעו נערכו כחלופה לכרסום שורשים בקו ומיגור סתימות שבו אשר כפועל יוצא מכך גרמו לגאיית מי ביוב בדירת הגן"
(ראו סעיף ו' עמוד 9 לחוות דעת המומחה).

13. הוסיף המומחה וקבע בחוות דעתו כי :

א. העבודות אשר בוצעו על ידי מי מהצדדים, ככל שבוצעו, לא תרמו למיגור הרטיבות אשר הודגמה במעמד הביקור בדירת התובעים שכנגד (סעיף ד עמוד 8 לחוות הדעת המומחה).
ב. כאמור בסעיף ב' לעיל (עמוד 7 לחוות הדעת המומחה מ.פ.), ליקוי החדרת צנרת תקשורת החוצה את קו ניקוז / מרזב משותף, לאור מיקום הכשל המעיד על המקור, נעשתה על-ידי התובעים שכנגד ומי מטעמם מחד גיסא אולם מאידך גיסא ניכר כי בוצעה בשוגג ולא אובחנה במעמד ביצוע העברת / החדרת הכבלים.

14. בהתאם להחלטה מתאריך 02.12.2021, נתבקשו הצדדים ליתן עמדתם האם בכוונתם לשלוח למומחה שאלות הבהרה ולהודיע עמדתם לעניין חקירת המומחה על חוות דעתו.

15. בתאריך 8.12.2021 התקבל מענה מהמומחה לשאלות הבהרה מצד התובעים שכנגד ובתאריך 14.12.2021 התקבל מענה מהמומחה לשאלות הבהרה מצד הנתבעת שכנגד. מעיון בתשובת המומחה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים עלה כי לא בוצעה בדיקת הצפה ואזכורה בחוות הדעת היא טעות סופר. מעבר לכך, נותרו מסקנות המומחה בחוות הדעת בעינם.

16. בתאריך 17.01.2022 הגישו התובעים שכנגד תצהיר עדות ראשית חתום על ידי התובע שכנגד, מר עמיחי מרקוביץ (להלן-"תצהיר עדות ראשית התובעים שכנגד").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. בתאריך 16.02.2022 הגישה הנציגות תצהיר עדות ראשית חתום על ידי רוני עטר, נציג הנציגות (להלן – "תצהיר עדות ראשית הנתבעת שכנגד").

18. בתאריך 16.02.2022 התקיים דיון הוכחות שבו נחקרו מטעם התובעים שכנגד עו"ד אושיק אליהו, השוכר המתגורר בדירת התובעים שכנגד ומר עמיחי מרקוביץ, התובע שכנגד, ואילו מטעם הנתבעת שכנגד נחקרו מר רוני עטר ומר רפי מור, חבר נציגות קודם. (להלן – "פרוטוקול ההוכחות").

תמצית טענות הנציגות בסיכומיה

19. בסיכומיה הצהירה הנציגות כי היא מסכימה לתוצאות חוות דעת המומחה.
20. התביעה עסקה בהשבה של כספים שהוציאה התובעת כנציגות הבית המשותף במטרה לסייע לנתבעים לאתר את מקור הליקויים בדירתם. התובעת הסכימה לשלם לחשמלאי סך של 1,400 ש"ח כדי שיבדוק האם הפסקת החשמל בדירת הנתבעים נבעה עקב חדירת מים ורטיבות ולאחר קבלת חוות הדעת מהחשמלאי התברר כי אין קשר בין הרטיבות להפסקת החשמל. יממה לאחר מכן שילמה התובעת 600 ₪ לאינסטלטור שהגיע לדירת הנתבעים לבדיקת מקור הרטיבות. הממצאים שקבע אותו אינסטלטור תואמים את הממצאים בחוות דעת המומחה המוסכם ולכן, יש להורות לנתבעים להשיב לתובעת את הכספים ששלמה (ראו עמוד 17 שורות 38-48 לפרוטוקול דיון הוכחות).

21. מכיוון שהנתבעים שילמו לתובעת, לאחר הגשת התביעה סך של 1,000 ₪, חלקם בהוצאה מיוחדת עבור איטום גג הבית המשותף, הופחת סכום התביעה הכספי לסך של - 2,000 ₪ כאמור לעיל.

22. הוכח מעבר לכל ספק סביר כי הנתבעים פעלו שלא כדין והנזקים נוצרו בשל כשל שנוצר על ידם, אם במתכוון ואם בשגגה עת ביצעו נקב בצינור המרזב וסתמו את פתח המרזב – דבר שיצר עליית מים ורטיבות בסלון הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ראו עמוד 18 שורות 7-10 לפרוטוקול דיון ההוכחות וכן הצהרת התובע שכנגד על כך בעמוד 10 שורות 21-25 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

23. הסמכות המוענקת למפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין" או "החוק"), עומדת לתובעת בתביעתה לקבלת שיפוי כספי, אף על פי שהסעד הכספי הנתבע אינו מותאם לחלקם של יתר הדיירים ברכוש המשותף. מדובר בהשבת כספים שהוציאה התובעת בלי לדעת שהמפגע אינו קשור לרכוש המשותף ולכן, לא מדובר בפיצוי כספי או תביעה נזיקית שנגרמה לתובעת.

24. אשר לתביעה שכנגד, הוכח מעבר לכל ספק סביר כי התובעים שכנגד, לא עמדו במכלול תנאי הפסיקה לקבלת החזר כספי כפי שנקבע בעניין חיים ולפיכך, אינם זכאים להחזר ההוצאות שביצעו להערכת צנרת הביוב ברכוש המשותף לטובתם האישית.

25. התובעים שכנגד לא הוכיחו כי מדובר בליקוי ברכוש המשותף. למעשה מדובר בליקוי שנבע מצמחיית שורשים מעצים סמוכים שבבעלות הנתבעים שכן הנתבעים הם בעלי דירת הגן ולכאורה העצים שלהם הם הסמוכים ביותר למקור הביוב ומשדובר בכשל פרטי, על הנתבעים לשפות את התובעת בגינם (ראו עמוד 16 שורות 30-34 לפרוטוקול הוכחות). התביעה שכנגד לא הייתה מוגשת, אלמלא הוגשה התביעה נגדם בהליך העיקרי (ראו עמוד 15 שורות 10-13 לפרוטוקול הוכחות).

26. משום כך, דין התביעה שכנגד להידחות וככל שתתקבל התביעה הראשית יש לפסוק הוצאות לטובתה. התובעת שילמה מחצית משכר המומחה, האגרה שולמה במלואה ולכך יש להוסיף 351 ₪ עבור מסירות משפטיות ושכר טרחה מסובסד מטעם האגודה לתרבות הדיוור בסך 1,000 ₪ פלוס מע"מ וככל שהתביעה תתקבל יש לחייב את הנתבעים בהוצאות אלו.

תמצית טענות הנתבעים והתובעים שכנגד בסיכומיהם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בסיכומיהם הצהירו התובעים שכנגד כי הם מקבלים את האמור בחוות דעת המומחה. בסופו של דבר הוכיחה חוות דעת המומחה כי מקור הליקוי הוא במרזב המשותף ולא בדירתם.

28. אשר לסעד הכספי בהליך העיקרי, אין בסמכות המפקח לדון בהשבת כספים לקופת הנציגות שכן מדובר בעילה נזיקית שאינה נכללת בגדר סמכותו. חלק מתפקידה של התובעת הוא לבדוק את תקינות הרכוש המשותף ולוודא, בשל תלונת הדיירים האם קיים ליקוי כזה או אחר ברכוש המשותף, כדוגמת הנסיבות נשוא תביעה זו.

29. נתונה בידי המפקח הסמכות לפסוק בתובענה בגין אי תשלום הסך של 1,000 ₪, חלקם של הנתבעים בעבודות האיטום בבית המשותף. הואיל והנתבעים פנו לקבלת ייעוץ ושילמו את הסכום הנתבע, יש לזקוף זאת לזכותם ולדחות את התביעה בהליך העיקרי במלואה.

30. אשר לתביעה שכנגד עמדו התובעים שכנגד בקיומם של התנאים לקבלת החזר עבור ההוצאות שנדרשו להוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף מקופת הבית המשותף, כפי שנקבעו בפסיקה בעניין חיים. אשר לתנאי השישי הכולל הצגת חשבונית המעידה על התשלום, מבקשים התובעים שכנגד להכיר במסמכים שהגישו כראיה לתשלום שבוצע, אף על פי שאינם חשבונית מס רשמית, אלא כהוכחה המשתמעת על פי מאזן ההסתברות.

31. לפיכך, לאחר שחוות דעת המומחה המוסכם קבעה כי הליקויים בדירת התובעים שכנגד, מקורם ברכוש המשותף, יש לדחות את התביעה הכספית בהליך העיקרי על הסף בטענת חוסר סמכות. מאידך גיסא, יש לקבל את התביעה שכנגד וליתן צו עשה המורה לנתבעת שכנגד לשאת במלוא הוצאות תיקון הליקוי ברכוש המשותף לתיקון יתר הליקויים הקיימים והשבת המצב בדירתם לקדמותו. כמו כן, מבקשים התובעים שכנגד לקבל את הסעד הכספי הנדרש להחזרת 11,900 ₪ שהוצאו לתיקון הרכוש המשותף מקופת הבית המשותף ולהורות לנתבעת שכנגד לשאת במלוא תשלום הוצאות ניהול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה שכנגד והתביעה הראשית הכוללות: שכר טרחת עורך דין, שתי מחציות אגרת בית משפט, שכר העד שהופיע מטעם התובעים שכנגד, ומחצית מעלות חוות דעת המומחה.

דיון והכרעה

32. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי הואיל ולמפקח על רישום מקרקעין לא נתונה הסמכות לדון ולהכריע בסעד הכספי לשיפוי התובעת בגין הוצאות שנשאה בהן לבדיקת ליקויים שהתגלו בדירת הנתבעים והואיל והמומחה המוסכם קבע כי מקור הליקויים הקיימים בדירת הנתבעים הוא ברכוש המשותף, דין התביעה הראשית להידחות, דין התביעה שכנגד לצו עשה להתקבל ודין הסעד הכספי שבה, להידחות. להלן נימוקיי.

דין התביעה הכספית בהליך העיקרי להידחות שכן למפקח על רישום מקרקעין לא נתונה הסמכות לדון בתביעה נזיקית

33. שאלת הסמכות העניינית היא הדורשת תשובה ברורה וחדה וקיומה של אי בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה (רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (21.3.2016)).

34. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 213/21 דני ויצ'לבסקי עורכי דין נ' לוי יחזקאל ז"ל (נבו 06.12.2021), סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק - "בתים משותפים").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע כך:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 221 ו-227 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

36. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.

37. התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.

התנאי השני - תנאי זהות הצדדים. במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו, 17.3.2016)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

39. אשר לתנאי זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

40. בתי המשפט נתנו פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. (ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי ואח', פד"י כ"ח (1) 730 בעמ' 733 ; עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.2019) ; ע"א (מחוזי תל-אביב) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי, בפסקה 4 (נבו 30.6.2002) ; רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים, בפסקה 14 (נבו 9.3.2017).

41. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע מי הם הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח :

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח :

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72 ;
- (2) נציגות הבית המשותף.

42. סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית."

43. גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כפי שנקבעו בחוק המקרקעין, חלים על כל תובענה הבאה בפניו, ובכלל זאת הודעה לצד שלישי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. אלא שבענייננו, עתרה התובעת לסעד כספי שעניינו שיפוי נזיקי - שיפוי בגין הוצאות בסך 2,000 ₪ שהוציאה לבירור טענות התובעים. בעניין זה מקובלת עלי טענת הנתבעים, לפיה סעד זה אינו בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, שכן הוא לא נמנה עם תנאי מהות הסכסוך כפי שהוסבר לעיל.

45. בשונה מצו עשה שבמסגרתו מתבקש להורות על תיקון ליקויים ברכוש המשותף, ואף בשונה מסעד כספי במסגרתו תובעת הנציגות בעל דירה, שלא משלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם לחלקו היחסי, תביעה של הנציגות לשיפוי בעל דירה, בשל הוצאה שהוציאה הנציגות בקשר עם מומחה שהגיע לדירתו של בעל דירה, היא במהותה תביעת שיפוי נזיקית, שאינה שונה מתביעה כספית שהגישה הנציגות נגד בעל דירה, בשל נזק שביצע לרכוש המשותף, תביעה שאינה בסמכותי העניינית.

46. טענת התובעת, לפיה סעד זה מקורו בסעיף 58 לחוק המקרקעין, אינה מקובלת עלי. סעיף 58 לחוק המקרקעין, עניינו בנשיאה בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף אשר נגבות מבעל דירה "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר". תביעת השיפוי הכספית שהגישה הנציגות, אינה נשיאה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף לפי חלק יחסי של אותו בעל דירה, אלא תביעה פרטנית נגד בעל דירה, שהיא במהותה תביעת שיפוי נזיקית, יהיה כינויה אשר יהיה.

47. כך שבהתייחס לסעד הכספי לשיפוי הנציגות בגין הוצאות בסך 2,000 ₪ מקובלת עלי טענת הנתבעים לפיה אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בסעד זה, ומשכך התביעה נדחית.

אשר לצווי העשה בהליך העיקרי ובתביעה שכנגד - שעה שמדובר ברכוש משותף חובה על הנציגות לפעול לתקן את הרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. הן בהליך העיקרי, והן בתביעה שכנגד, התבקשו צווי עשה, הקשורים לתיקון ליקויים. בהליך העיקרי, עתרה התובעת "לחייב הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו בגין הנזקים הנטענים בכתב התביעה ולפיו הנתבעים עשו ברכוש המשותף כמנהג בעלים, וביצעו החלפת צינור ביוב תוך הרמת מרצפות חניה וחשיפת קיר חיצוני של הרכוש המשותף" (סעיף א' להליך העיקרי) וכן "שיפוי בגין הנזק שנגרם למרזב בגין הכנסת עצם זר למרזב ביציאה למרפסת הנתבעים הפרטית" (סעיף 19 להליך העיקרי).

49. כאשר בתביעה שכנגד, עתרו התובעים שכנגד "להורות לנתבעת שכנגד לתקן את הליקוי הקיים בקירות החיצוניים של הבניין ובמרזב המשותף, הגורמים לחדירת מים לדירת התובעים שכנגד ולאחר מכן להשיב את מצב דירת התובעים שכנגד לקדמותו" (סעיף 3 לכתב התביעה שכנגד).

50. הוראות סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף בהתאם להוראות סעיף 77 לחוק וסעיף 2 לתקנון המוסכם בבית המשותף מורנו לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.
(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

51. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על הנציגות לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה בהתאמה, העלול לגרום לנזק לדירה בבית המשותף. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו **דיני קניין-בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק".**

52. לנוכח טענות הנציגות והתובעים שכנגד, מונה כאמור בהסכמת הצדדים מומחה מוסכם לחוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובעים שכנגד והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ונזקי הרטיבות בדירתם. בחוות דעתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עמד המומחה על שני הליקויים ברכוש המשותף שגרמו לנזקי הרטיבות שאותרו בדירת הנתבעים. האחד מקורו בצינור הניקוז המשותף והשני, כשל בצנרת הביוב המצוי ברצפת דירת השכן (מעל דירת התובעים שכנגד), כמפורט לעיל.

53. הנציגות אינה מכחישה את נזקי הרטיבות בדירת התובעים שכנגד שמקורם כמפורט בחוות דעת המומחה ברכוש המשותף. אלא שלטענתה, האחריות לתיקון ליקויים אלו אינה מוטלת עליה. אלא שבשעה שהמומחה המוסכם קבע כי מקור הליקויים הוא ברכוש המשותף, חייבת הנציגות מכוח הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי, לתקן את הליקויים.

54. לכך יש להוסיף, שעם קבלת חוות הדעת המומחה המוסכם עמדה בפני הנציגות, בנוסף לשליחת שאלות הבהרה כפי שעשתה, האפשרות לזמן את המומחה ולחוקרו על חוות הדעת. משלא עשתה זאת ומבלי להציג נימוקים משכנעים או ראיות מסייעות בתמיכה לטענותיה, אין היא יכולה לסטות מקביעת המומחה בחוות דעתו ולטעון כי הנתבעים לא הוכיחו כי מקור הנזק ברכוש המשותף (עמוד 16 שורה 30 לפרוטוקול הוכחות).

55. לפיכך, משלא נסתרה חוות דעת המומחה, הריני ליתן צו עשה המחייב את הנציגות, לבצע את מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, כמפורט בחוות דעת המומחה, כדלקמן:

א. מאחר ששני הכשלים האמורים לעיל ממוקמים במיקום בעל נגישות מוגבלת, היות שהם מצויים בקיר יציקת בטון, העבודות לתיקון יבוצעו בשיטת "אל-הרס" באמצעות הברשה, הטלאה או התזה של הכשלים המפורטים, זאת לאחר שליפת צנרת התקשורת מצינור הניקוז מדירת התובעים שכנגד.

ב. לצורך ביצוע התיקונים, יש לבקש את שיתוף פעולה של דירת השכן המצוי מעל דירת התובעים שכנגד.

ג. עם תום ביצוע התיקונים, לאחר ביצוע שטיפת הקו בלחץ מים גבוה לצורך ניקוי משקעים בו ווידוא זרימה חופשית) יבוצע מבחן הצפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6 "מערכות שרברבות" לבדיקת תקינות התיקונים אשר בוצעו.

ד. להשלמת העבודות ברכוש המשותף שביצעו התובעים שכנגד יבוצעו העבודות הבאות כלשון המומחה בחוות דעתו: כרסום שורשים ומשקעים מקו ביוב מקורי, שטיפה יסודית בלחץ מים עד להשגת זרימה חופשית בבריכת הביוב, ציפוי פנים הצינור באמצעות התזה או הברשת כלל קו הביוב מחיבורו ועד לבריכת הביוב (למניעת חדירת שורשים אליו), חיבור הקו מחדש – המצוי תחת יסוד הבניין במיקום בו נותק והסדרת "מפל" T מקורי, אליו חובר קו הביוב החלופי.

ה. בתום ביצוע העבודות הר"מ, תבוצע השלמת קיר דופן בניין וחיפוי כדוגמת הקיים, השבת אבנים משתלבות בתוואי הצינור אשר בוצע.

56. העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף כאמור בסעיף 11 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח מומחה מהנדס בתחום האיטום, להשגת תוצאות מיטביות אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים, וכן תקינות ביצוע עבודות בגמר ביצוען ובכפוף להוראות תקנים ישראליים והוראות יצרן.

57. הנציגות תמציא לתובעים שכנגד אישור מומחה האיטום על ביצוע העבודות ותקינותן, בתוך 15 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף.

58. כמו כן, הנני לחייב את **התובעים שכנגד** לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירתם במוקד הרטיבות, עם התייבשות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו. העבודות תבוצענה בהתאם לחוות דעת המומחה ותכלולנה:

בדיקת חשמלאי מוסמך למערכת חשמל
גירוד מוקדי הרטיבות בתקרת ולאורך קיר הסלון (צמוד ויטרינה)
מריחת שכבת שפכטל והחלקתה עד לקבלת פני שטח אחידים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צביעת מוקדי הרטיבות בצבע מקשר כדוגמת "בונדרול" / "אקרינול" או שו"ע
צביעת מוקדי הרטיבות בשתי שכבות בגוון צבע כדוגמת הקיים.

59. אשר לנקב בקיר הבטון לתוך המרזב המשותף שביצע התובע שכנגד על דעת עצמו ואותר על ידי חברת אופטיטק בבדיקה שערכה בתאריך 16.06.2020 (ראו נספח 12 לתצהיר עדות ראשית הנתבעת שכנגד) במטרה לנקז את המים מצינור המרזב המשותף למרפסת הגינה, אני מורה **לתובעים שכנגד** לתקנו שכן בהתאם להוראות סעיף 2 (א) לתקנון המצוי המובא כלשונו והן מתוקף סעיף 4 לתקנון המוסכם, לא רשאי בעל דירה לעשות בדירתו כל שינוי הפוגע ברכוש המשותף אלא אם קיבל לכך תחילה את הסכמת הנתבעת שכנגד :
" בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות ; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף – "לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

60. לפיכך, הנני מורה לתובעים שכנגד, לשאת בעלויות תיקון ואיטום הנקב בקיר הבטון והמרזב תוך החזרת המצב לקדמותו, זאת לאחר שהתובע שכנגד הודה בחקירתו כי ביצע את הנקב שאותר ואף הביע את הסכמתו לתקנו (ראו עמוד 10 שורות 21-25 לפרוטוקול ההוכחות).

61. העבודות לתיקון הליקויים בדירת התובעים שכנגד כאמור לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 20 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. בתוך 14 ימים מיום שיציגו התובעים שכנגד לנציגות אישור מאיש מקצוע כי ביצעו את העבודות המפורטות בסעיפים 58 ו-60, תשלם הנציגות לתובעים שכנגד 50% מהערכת המומחה המוסכם בחוות דעתו. במקום 2,800 ₪ תשלם הנציגות לתובעים שכנגד סך של 1,400 ₪



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתוספת מע"מ. סכום זה הופחת לאור הודאת התובע שכנגד כי ביצע פגיעה ברכוש המשותף בלי לקבל את הסכמת הנתבעת שכנגד.

62. אדגיש, ככל שהתיקונים בדירת התובעים שכנגד צריכים להיעשות מתוך דירת השכן שמעל לדירתם, מצופה ממנו לאפשר ביצוע התיקונים מתוך דירתם לאחר תיאום טלפוני. שכן, בעל דירה צריך לאפשר תיקון ליקויים מתוך דירתו גם אם אלו ליקויים שאין מקורם בדירתו (סעיף 3(ב) לתקנון המצוי).

63. **לסיכום נושא צווי העשה** - הואיל והמומחה המוסכם קבע בחוות הדעת כי מקור הליקויים הקיימים בדירת התובעים שכנגד ברכוש המשותף, ומשהצהירה הנציגות כי היא מקבלת את האמור בחוות דעת המומחה, עליה לפעול לתיקונו ולכן, מתקבל צו עשה בתביעה שכנגד. מאחר שצו העשה בהליך העיקרי קשור לאותם הליקויים בצו העשה בתביעה שכנגד, מהנימוקים שפורטו לעיל, נדחה צו העשה בהליך העיקרי בכל הקשור לרכיב זה.

64. אשר לסעד הנותר בהליך העיקרי הנוגע לשיפויי הנציגות בגין החדרת עצם זר שהסתבר כניקוב חור שביצע התובע שכנגד במרזב המשותף בשוגג, לאור הודאתו והסכמתו במהלך חקירתו לבצע את התיקון על חשבונו והן בהתאם לנימוקים שפורטו לעיל, מתקבל סעד זה.

הסעד הכספי בתביעה שכנגד

65. זכות התביעה של בעל דירה בבית משותף בדרישה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף הוכרה זה מכבר בהלכה הפסוקה בעניין חיים; ע"א (י-ם) 179/84 **רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ**, פ"מ תשמ"ה(3) 418 (1985); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 **אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ** בפסקה 24 (17.01.2021).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. כל זאת, בנסיבות שבהן נציגות בית משותף לא פעלה לתיקון ליקוי ברכוש המשותף חרף חובתה לעשות כן בהתאם להוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, מקל וחומר בנסיבות שבהן אין נציגות לבית המשותף, ובכפוף להוכחת התקיימות תנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה. עיקרם, כלשון בית המשפט העליון בעניין חיים, לאמור: "ליקוי שחובת הנציגות הייתה לתקנו; פניה לנציגות וסירובה לתקן; דחיפות הגוברת על אפשרות הפניה למפקח; פגיעה קשה ביכולתו להשתמש בנכס; תיקון הליקוי בצורה נאותה; וכן כאמור יש משקל לעלות התיקון" (פסקה 7 לפסק הדין).

67. ששת התנאים המצטברים אשר נקבעו בפסיקה, כתנאי לזכאותו של דייר בהחזר הוצאות אשר הוציא לשם תיקון ליקוי ברכוש המשותף הם:

1. הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף;
2. הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו;
3. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי;
4. הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר להשתמש בדירתו;
5. הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה;
6. הוכחה עלות התיקון.

68. בענייננו – אני סבור שבשעה שהתובעים שכנגד, לא הציגו מסמכים מהימנים כדוגמת חשבונית מס או קבלה, שיש בהם להעיד על הוכחת עלות התיקון, אין הם עומדים בתנאי השישי, שהוא כאמור תנאי מצטבר, ומשכך למעשה מתייתר הצורך לדון ביתר התנאים.

69. אומנם התובעים שכנגד צירפו לתיק המוצגים מטעמם, מסמכים שנכתבו בכתב יד, אשר לטענתם מעידים ששילמו סך של 11,900 ₪ עבור תיקון הליקויים ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

70. אלא שעיון במסמכים (נספחים 1-2 לתיק המוצגים מטעם התובעים שכנגד) מעלה כי לא רק שהם כתובים בכתב יד ואינם נושאים תאריך אלא התובע שכנגד אף אישר בהגינותו כי מסמכים אלו לא הוכנו בזמן אמת אלא הוכנו בדיעבד למטרת הגשת התביעה שכנגד (עמ' 16 ש' 3-7 לפרוטוקול דיון ההוכחות). כמו כן העיד התובע שכנגד כי הסכום שולם במזומן (עמ' 14 ש' 29 לפרוטוקול דיון ההוכחות) כך שאין דרך אמיתית להתחקות אחר הוכחת התשלום. לכן, המסמכים שצירפו התובעים שכנגד, אינם מהווים אסמכתה היכולה להיות מקבילה לחשבונית מס או קבלה שהוצאו תמורת התשלום שבוצע בזמן אמת. ולפיכך אני קובע שהתובעים שכנגד לא הרימו את הנטל להוכיח כי עמדו במלוא התנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה המאפשרים לזכותם בהחזר הוצאות מהקופה המשותפת.

71. לא נעלמה מעיני טענת התובעים שכנגד לפיה במקרים המתאימים ניתן להכריע על פי מאזן ההסתברויות, להוכחת סכומים ששילם לטענתו בעל דין, לרבות סכומים ששילמה נציגות הבית המשותף. אני סבור שכאשר בעל דירה, טוען כי על הנציגות, ובתוך כך על יתר בעלי הדירות בבית המשותף, להחזיר לו כספים שהוצאו לטענתו מכיסו לשם תיקון ליקויים נחוצים ברכוש המשותף, הראיה הטובה ביותר להוכחות עלות התיקון, תהיה חשבונית מס שהוצאה על ידי נותן השירות. מעבר לכך שאין לעודד תשלום במזומן לאנשי מקצוע, במיוחד בסכומים שאינם פעוטים (ראו למשל דברי ההסבר להצעת חוק לצמצום התשלום במזומן, התשע"ה-2005 (הצעות חוק הממשלה - 945 ו', באב התשע"ה, 22.7.2015), כאשר התשלום אינו נגד חשבונית מס, ולא צורפה כל אסמכתא מהימנה אחרת, אי אפשר להוכיח את עלות התיקון, ואף את מועד התשלום. לכך יש להוסיף כי התובעים שכנגד לא ביקשו להעיד את בעל המקצוע, אף על פי שנטל ההוכחה מוטל עליהם, ומשכך חל לגביהם הכלל לפיו הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית או עדות רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה הייתה פועלת נגדו [ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו 20.3.2018)].

לסיכום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

72. סיכומם של דברים, סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון מוגבלת לעילות ולסעדים שהוקנו לו בדיון. התביעה בהליך העיקרי בגין שיפוי כספי שהגישה התובעת נגד הנתבעים, נדחתה מחמת חוסר סמכותי העניינית לדון בעילה נזיקית. הסעד לצו עשה להורות לנתבעים על השלמת תיקון הליקויים שביצעו ברכוש המשותף, נדחה אף הוא לאחר קביעת המומחה המוסכם כי המקור לליקויים מלכתחילה הוא ברכוש המשותף.

73. אשר לתביעה שכנגד, ניתן צו עשה הן להשלמת העבודות שביצעו התובעים שכנגד ברכוש המשותף בדבר צינור הביוב אשר הותקן על ידי התובעים שכנגד והן לתיקון הליקויים אשר גרמו לרטיבות בדירתם והשבת מצב דירתם לקדמותו, במקביל להתחייבותם לתקן את הנקב שביצעו התובעים שכנגד ברכוש המשותף.

74. התובעים שכנגד לא עמדו בנטל להוכחת קיומם של התנאים המצטברים שהוכרו בפסיקה להוכחת זכאות להחזר כספי מהקופה המשותפת בבית המשותף עבור הוצאותיהם בתיקון הליקוי ברכוש המשותף שגרם להצפות מי ביוב ורטיבות בדירתם ולכן סעד זה נדחה.

הוצאות הליך

75. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדיון הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד [ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018) (להלן - "עניין אורהייטק")]. כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 הקובעת כי "חיוב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/109/2021, 6/346/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

76. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות וראו גם עניין אורחייטק).

77. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין לרבות לכך שהתביעה בתיק העיקרי נדחתה, אך חלק מהסכום שולם על ידי הנתבע רק לאחר הגשת כתב התביעה, ולרבות לכך שהתביעה שכנגד התקבלה רק בחלקה, הגעתי למסקנה כי נכון יהיה שכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ד סיון תשפ"ב, 23 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה